



Data da Sessão: 15/03/2023 Pauta: 146
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0510577-41.2020.4.05.8200/PB

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: ELIONALDO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Uniformização interposto pelo INSS contra acórdão proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária da Paraíba, que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo o reconhecimento da atividade especial exercida pela parte autora com exposição ao agente físico calor.

Alega o Recorrente que o acórdão reconheceu a atividade especial com exposição ao calor ancorado em documento técnico que não informa a taxa de metabolismo decorrente das funções desenvolvidas pelo segurado.

Argumenta que a insalubridade decorrente da submissão ao aludido agente físico imprescinde do *cálculo da taxa de metabolismo média ponderada para uma hora, sendo essencial para tanto se saber a soma dos tempos, em minutos, em que o segurado permanece no local de trabalho, bem como a taxa de metabolismo no local de descanso e a soma dos tempos, em minutos, em que se permanece no local de descanso.*

Aponta como paradigma acórdão da 7ª Turma Recursal de São Paulo, que adotou entendimento no sentido de que a simples informação de exposição ao agente físico calor acima do limite legal de tolerância não é suficiente para permitir o enquadramento da atividade como especial, devendo ser indicada expressamente a classificação da atividade como “leve, moderada ou pesada” e a correspondente taxa de metabolismo, conforme descrito no Anexo nº 3 da NR 15, referente ao dispêndio energético necessário para o desenvolvimento da atividade declarada.

Contrarrazões registradas.

Admitido o PUIL na origem e encaminhado para distribuição pelo Presidente desta TNU.

É o breve relatório.



Data da Sessão: 15/03/2023
Pauta: 146

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

VOTO

Consoante se aquilata pela análise do caderno processual eletrônico, no ponto objeto do pedido de uniformização, a Turma Recursal de origem reconheceu a atividade insalubre desempenhada pelo autor com exposição ao agente calor ancorada nos seguintes fundamentos:

"1. Sentença de procedência parcial, para declarar a natureza especial dos períodos de 02/12/1987 a 08/05/1989, 28/08/1996 a 04/03/1997 e 10/01/2000 a 17/08/2016; bem como para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à parte autora desde a DER.

O INSS recorre pugnando pela reforma da sentença, sustentando que: a) é necessária a apresentação dos valores medidos ou, conforme o período, a memória de cálculo da exposição ao ruído; b) o agente calor é dependente de limite de tolerância relacionada ao tipo de atividade exercida e seu correspondente dispêndio energético, bem como do regime de trabalho, se contínuo ou intermitente.

2. Colhe-se da sentença:

"PPP emitido pela COSIBRA (fls. 24/25 do anexo 21 e anexo 22) atesta que a parte autora, ao laborar de 02/12/1987 a 08/05/1989, como serviços gerais, no setor de Baler/Preparação, esteve exposta a ruídos de 97,1 dB(A) (dosimetria), conforme metodologia de avaliação da NR15.

Logo, comprovada, por prova técnica, a exposição da parte autora a nível de ruído superior ao limite legal então vigente, conforme metodologia de avaliação da NR15, em observância, portanto, ao Tema 174 da TNU, enquadra-se como especial o tempo de serviço laborado na COSIBRA de 02/12/1987 a 08/05/1989.

PPP e LTCAT individual emitidos pela Coteminas (fl. 3 do anexo 23, anexo 24 e fls. 1/3 do anexo 25) atestam que a parte autora, ao laborar de 28/08/1996 a 16/02/1999, como cozinheiro, esteve exposta, de modo habitual e permanente, a ruídos de 88 dB(A), conforme metodologia de avaliação da NR15.

Logo, comprovada, por prova técnica, a exposição da parte autora a nível de ruído superior ao limite legal então vigente, conforme metodologia de avaliação da NR15, em observância, portanto, ao Tema 174 da TNU, enquadra-se como especial o tempo de serviço laborado na Coteminas de 28/08/1996 a 04/03/1997.

O período de 05/03/1997 a 16/02/1999 não se enquadra como especial, uma vez que a parte autora esteve exposta a nível de ruído inferior ao limite legal então vigente (90 decibéis na vigência do Decreto n.º 2.172/97).



Data da Sessão: 15/03/2023
Pauta: 146

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

PPP emitido pelo Bomprego Super Nordeste (fls. 1/2 do anexo 23) atesta que a parte autora laborou de 10.01.2000 a 30.09.2002, como auxiliar de cozinha, e de 01.10.2002 a 03.11.2016, como cozinheiro, expondo-se, de forma habitual e permanente, a calor de 29°C IBUTG (atividade moderada) e a ruído de 79,3 dB(A), sem uso de EPI/EPC eficaz.

Dessa forma, comprovada, por prova técnica, a exposição habitual e permanente da parte autora a nível de calor superior ao limite legal então vigente, enquadra-se como especial o tempo de serviço laborado no Bomprego de 10.01.2000 a 17.08.2016, último dia efetivamente trabalhado, conforme anotado em CTPS (fl. 6 do anexo 28).”. (grifamos)

3. Quanto à técnica utilizada para aferir a exposição a este agente nocivo, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, nos autos do processo n.º 0505614-83.2017.4.05.8300, julgou representativo da controvérsia (Tema 174), firmando a tese no sentido de que: ‘a partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma; em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma’.

4. Com efeito, entende-se que os períodos trabalhados antes de 19/11/2003 não devem ser abrangidos, de forma analógica, pela exigência da tese firmada no Tema 174/TNU.

5. No caso em análise, para os períodos posteriores a 19/11/2003, houve a apresentação de PPP/LTCAT informando que a norma adotada foi a NR-15.

6. Com relação ao agente calor, em se tratando de atividade classificada como “moderada”, o limite de tolerância (LT) de calor é de até 26,7 IBUTG, nos termos do Quadro I do Anexo III da NR 15. Segundo o PPP, o nível de exposição ao calor medido no período de 10/01/2000 a 17/08/2016 foi de 29 IBUTG °C, de modo que é possível o reconhecimento da natureza especial do período mencionado.

7. Assim, não merece reforma a sentença.” (destacamos)

No julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS, o acórdão foi complementado, *ipsis litteris*:

“1. Trata-se de Embargos de Declaração, através dos quais o INSS pretende a modificação do julgado, empregando efeitos infringentes, contra acórdão desta Turma que negou provimento ao recurso do ente público. Sustenta que houve omissão do julgado “sobre a necessidade de constar no PPP a informação sobre o



Data da Sessão: 15/03/2023
Pauta: 146

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

regime de trabalho do autor. Dependendo do regime de trabalho do autor (ou seja, dependendo de quanto tempo de descanso tem a cada hora de trabalho), o nível constante no PPP pode não ser considerado insalubre.”.

2. Os embargos de declaração, segundo a dicção do art. 83, caput, da Lei n.º 9.099/1995, c/c art. 1.022 do CPC/15 prestam-se a sanar o vício de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida contida em provimento judicial de caráter decisório. O julgador não está adstrito aos argumentos levantados pelas partes. Suas alegações poderão ou não ser especificamente apreciadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a questão de acordo com os fatos apresentados e com a interpretação que entender adequada (art. 371, do CPC/15).

3. Extraí-se do acórdão embargado:

(...)

4. Com efeito, a prova técnica informa que a exposição ao agente nocivo ocorria de modo habitual e permanente, de modo que restou depreendido que o regime de trabalho era contínuo.

5. Em verdade, o embargante pretende que esta Turma Recursal reveja o mérito da sua própria decisão, em sede de embargos de declaração, o que, a toda evidência, não é possível, pois eles somente se prestam à integração ou retificação de um julgado que apresente defeitos, que inexistem no acórdão embargado.

6. Destarte, nega-se provimento aos embargos.”

De outra parte, no paradigma indicado pelo recorrente, oriundo da 7ª Turma Recursal de São Paulo, foi dada solução diversa à questão de direito material posta no recurso, conforme fundamentos que transcrevo a seguir:

"(...) No período em que a parte autora laborou na empresa Vicunha Têxtil S/A (12/12/1998 a 30/11/2002, esteve exposta a ruídos acima do limite de tolerância, devendo, portanto ser reconhecido como atividade especial. Porém, o período de 01/12/2002 a 14/05/2009 deve ser considerado como comum, tendo em vista que o PPP demonstra a exposição a ruído abaixo do limite de tolerância.

No que se refere à especialidade em razão da submissão da parte autora ao agente físico calor, há de ser observado o Anexo nº 3 da NR 15. Segundo a disciplina constante de tal norma regulamentar, os graus máximos de temperatura, a partir dos quais configura-se a especialidade, são medidos em IBUTG (Índice do Bulbo Úmido Termômetro de Globo), que vai da escala de 25,0 a 30,5 IBUTGs.

Ocorre que, para cada medição de IBUTG, a referida norma regulamentar elege, como relação indispensável à configuração da insalubridade, determinada taxa de M(Kcal/h). Assim, por exemplo, a temperatura de 25,0 IBUTG é tida por insalubre se a ela corresponder, por seu turno, 500 M (Kcal/h), onde M é a taxa de metabolismo média ponderada para uma hora, determinada pela fórmula $M = M_t \times T_t + M_d \times T_d60$.



Data da Sessão: 15/03/2023
Pauta: 146

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

De logo se vê, portanto, que, de todos os agentes agressivos, talvez seja o calor aquele que maior complexidade reveste, considerando os parâmetros regulamentares acima referidos.

No caso em tela, não há elementos nos documentos trazidos pela parte que informem a relação entre a quantificação de IBUTG e a taxa de M(Kcal/h), o que torna impossível, ante à falta de prova da insalubridade estada no calor, a consideração deste agente para fins de contagem especial. (...)." (destacamos)

Constata-se a partir da análise dos fundamentos apresentados pelas Turmas Recursais da Paraíba no presente feito e de São Paulo no precedente indicado como paradigma pelo recorrente a existência de importante divergência jurisprudencial acerca de matéria de direito, conectada aos requisitos legais exigidos para o reconhecimento da especialidade do labor em decorrência da exposição ao calor, notadamente no que tange à imprescindibilidade da aferição da taxa de metabolismo do segurado durante o exercício de suas atividades.

Diante da relevância do tema e da sinalização acerca de possível multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, reputo necessária a adoção do rito dos recursos representativos de controvérsia, razão pela qual postergo a análise meritória da *vexata quaestio* para fase posterior à oitiva dos interessados e do Ministério Público Federal, com espeque no art. 14, VI do Regimento Interno da TNU.

Define-se, desde já, a questão submetida a julgamento: ***"Saber quais informações devem constar no documento técnico para possibilitar o reconhecimento da atividade especial desempenhada com exposição ao agente físico calor, notadamente se é imprescindível a indicação da taxa de metabolismo média ponderada para uma hora de atividade do segurado (Kcal/h)".***

Com esses fundamentos, voto por conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na Turma Nacional de Uniformização.

Documento eletrônico assinado por **LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000224238v5** e do código CRC **8e323e44**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR

Data e Hora: 16/3/2023, às 18:24:12

0510577-41.2020.4.05.8200

900000224238.V5 MVS.TRMG© LAA.TNU



Data da Sessão: 15/03/2023
Pauta: 146
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0510577-41.2020.4.05.8200/PB

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: ELIONALDO DA SILVA

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INFORMAÇÕES TÉCNICAS NECESSÁRIAS PARA O RECONHECIMENTO DA INSALUBRIDADE POR EXPOSIÇÃO AO AGENTE CALOR. DÍSSIDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. TEMA AFETADO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA NOS TERMOS DA SEGUINTE QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO: “*SABER QUAIS INFORMAÇÕES DEVEM CONSTAR NO DOCUMENTO TÉCNICO PARA POSSIBILITAR O RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL DESEMPENHADA COM EXPOSIÇÃO AO AGENTE FÍSICO CALOR, NOTADAMENTE SE É IMPRESCINDÍVEL A INDICAÇÃO DA TAXA DE METABOLISMO MÉDIA PONDERADA PARA UMA HORA DE ATIVIDADE DO SEGURADO (KCAL/H)*”. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E AFETADO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na Turma Nacional de Uniformização, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "Saber quais informações devem constar no documento técnico para possibilitar o reconhecimento da atividade especial desempenhada com exposição ao agente físico calor, notadamente se é imprescindível a indicação da taxa de metabolismo média ponderada para uma hora de atividade do segurado (Kcal/h)".



Data da Sessão: 15/03/2023
Pauta: 146
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Brasília, 15 de março de 2023.

Documento eletrônico assinado por **LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000224239v5** e do código CRC **7acad0c1**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR

Data e Hora: 16/3/2023, às 18:24:12

0510577-41.2020.4.05.8200

900000224239 .V5 MVS.TRMG© VCL.TNU